# 1. INTRODUCCIÓN

- **Crecimiento del comercio** de bienes: más volumen, variedad y países. Emergentes y **BRICS** (ampliado desde 2024)
- Factores: tecnología, integración regional y compromiso multilateral de reducir barreras (transparencia y no discriminación) en **GATT** y **OMC** (**166 miembros**)
- Al bajar los aranceles ganan peso las **barreras no arancelarias**: reglamentos técnicos, normas y evaluación de la conformidad
- Plan: barreras comerciales, **OTC y Acuerdo OTC**, **Access2Markets**

# 2. IDENTIFICACIÓN Y CARACTERIZACIÓN DE LAS BARRERAS COMERCIALES

## 2.1. Concepto de barrera comercial

- Sin definición universal. Medida que **protege** lo nacional, **dificulta importaciones** o **estimula artificialmente exportaciones**
- Dos requisitos:
  - Deriva de **acción o medida oficial** (central, regional o local)
  - Supone **limitación o carga** para el comercio
- No son barreras: exigencias de importadores, hábitos de consumo, peculiaridades del mercado
- Reglamentación exigente no lo es por sí sola si es **justificada, no arbitraria ni discriminatoria y proporcionada**
- **Reglamento (UE) 2015/1843**: obstáculo al comercio = práctica de un tercer país sobre la que las normas internacionales dan **derecho de acción** (la prohíben o permiten pedir eliminar sus efectos)

## 2.2. Clasificación de las barreras comerciales

- **Clásica** (GATT, UNCTAD, OCDE)
  - **Arancelarias**
    - **Derechos de aduana**
    - **Exacciones de efecto equivalente** (art. 30 TFUE): cargas pecuniarias por cruzar la frontera
    - **Tributos internos discriminatorios** (art. III GATT)
  - **No arancelarias**
    - **Restricciones cuantitativas**: prohibiciones y contingentes, prohibidas por el **art. XI GATT**. Licencias no automáticas (Acuerdo sobre Licencias de Importación)
    - **Medidas de efecto equivalente**: sentencia **Dassonville (1974)**. Destacan los **obstáculos técnicos** (normalización, certificación, homologación)
    - **Controles y formalidades en frontera**
    - **Ayudas públicas**
    - **Monopolios estatales** y empresas comerciales del Estado
- **UNCTAD** (revisada en **2019**), capítulos por letras

  - **A** sanitarias y fitosanitarias, **B** obstáculos técnicos, **C** inspección previa, **D** defensa comercial
  - **E** licencias, contingentes y prohibiciones, **F** control de precios, **G** medidas financieras
  - **M** contratación pública, **N** propiedad intelectual, **O** normas de origen, **P** exportaciones
- **Libro Blanco de 1985** (mercado interior)
  - **Físicas**: controles y formalidades en fronteras interiores
  - **Técnicas**: reglamentaciones, normas, homologación y certificación. Principal obstáculo
  - **Fiscales**: diferencias de IVA e impuestos especiales (derechos de aduana intra-UE desaparecidos desde **1968**)
- Obstáculos técnicos: principal problema de las empresas españolas. Objetivo: evitar nuevos, reducir existentes y minimizar los inevitables

### 2.3. Instrumentos de identificación en España

- **Secretaría de Estado de Comercio**: portal de barreras comerciales
  - **Cuestionario de detección** de barreras (exportación, inversión, aprovisionamiento)
  - **Fichas de barreras existentes** por mercado, con remisión a Access2Markets
- Punto de contacto de los instrumentos de la UE. **Canaliza denuncias** hacia la Comisión

## 3. LOS OBSTÁCULOS TÉCNICOS AL COMERCIO Y EL ACUERDO OTC

### 3.1. Evolución

- **GATT 1947** (Ginebra, **23 países**): aranceles y restricciones cuantitativas. Reglamentos técnicos solo en arts. **III, XI y XX**
- **Ronda Tokio, 1979**: **Código de Normas**, plurilateral. Límites:
  - Dudas sobre procesos y métodos de producción
  - Evaluación de la conformidad insuficiente
  - Normas subestatales, regionales y no gubernamentales
  - Solo vinculaba a firmantes
- **Ronda Uruguay**: **Acuerdo OTC**, parte del «todo único», obligatorio desde el **1 de enero de 1995**
- Exclusiones: medidas **MSF** (anexo A, **art. 1.5**, Acuerdo MSF) y **compras públicas** (**art. 1.4**, Acuerdo plurilateral de Contratación Pública)

### 3.2. Objetivo y definiciones

- Evitar **obstáculos innecesarios** respetando el derecho a regular por **objetivos legítimos** (**art. 2.2**): seguridad nacional, prácticas engañosas, salud y seguridad humanas, vida y salud animal o vegetal, medio ambiente
- **Anexo 1**, tres categorías
  - **Reglamentos técnicos**: características de producto o procesos y métodos de producción, **obligatorios**. Terminología, símbolos, embalaje, marcado, etiquetado

- **Normas**: aprobadas por institución reconocida, uso común y repetido, **no obligatorias**
- **Procedimientos de evaluación de la conformidad**: muestreo, prueba, inspección, verificación, registro, acreditación, aprobación

## 3.3. Principios básicos

- **Soberanía** o derecho a regular con el nivel de protección apropiado
- **No discriminación** (**art. 2.1**): trato nacional y nación más favorecida, también en evaluación de la conformidad
- **Necesidad y proporcionalidad**: no restringir más de lo necesario
- **Armonización**: normas internacionales como base, salvo ineficaces o inapropiadas. **Presunción** de no obstáculo innecesario. Comité, **2000**: seis principios (transparencia, apertura, imparcialidad y consenso, eficacia y pertinencia, coherencia, dimensión de desarrollo)
- **Equivalencia y reconocimiento mutuo**: considerar favorablemente la equivalencia. Se anima a negociar **ARM**, sin obligar
- **Trato especial y diferenciado** y asistencia técnica a países en desarrollo y menos adelantados
- **Transparencia**
  - **Notificación** por la Secretaría de la OMC (**arts. 2.9 y 5.6**): proyectos sin norma internacional o que se aparten de ella y con efecto significativo. Etapa temprana, plazo de observaciones de al menos **60 días**. Urgencias: notificación posterior
  - **Servicios de información**: en España, **SOIVRE** (reglamentos y evaluación de la conformidad) y **UNE** (normas, desde **2017** asume la actividad de AENOR). Notifica la **Comisión** por la UE
- **Código de Buena Conducta** (**anexo 3**): abierto a cualquier institución de normalización. Miembros garantizan su cumplimiento por el gobierno central y medidas razonables para los demás

## 3.4. Funcionamiento

- **Comité OTC**: todos los miembros, administra el Acuerdo, **no resuelve diferencias**. Tres reuniones al año
  - **Preocupaciones comerciales específicas**: ciberseguridad, químicos, etiquetado, descarbonización. Consulta en **TBT IMS**
  - **Mejora de la aplicación**: transparencia, normas, evaluación de la conformidad, buenas prácticas. Directrices sobre evaluación de la conformidad (**2024**)
  - **Exámenes trienales**: décimo (nov. **2024**), trabajo **2025-2027** (descarbonización, tecnologías críticas e **IA**). Undécimo previsto desde nov. **2026**
- **Solución de diferencias**: ESD de la OMC (consultas, grupo especial, apelación, contramedidas), con grupos de expertos técnicos
  - Casos: **Sardinas**, **Cigarrillos de clavo de olor**, **Atún II**, **Etiquetado del país de origen**, **Empaquetado genérico del tabaco**
  - Órgano de Apelación paralizado desde **dic. 2019**: **MPIA** (art. 25 ESD)
- **Abu Dabi 2024** (XIII Conferencia Ministerial): declaración sobre cooperación reglamentaria

### 3.5. Los instrumentos de la Unión frente a los obstáculos técnicos

- Mercado único, tres principios
  - **Armonización**: **Nuevo Enfoque** (Resolución 1985, requisitos esenciales y normas armonizadas con presunción de conformidad), **Enfoque Global** (1989), **Nuevo Marco Legislativo** (2008, **Reglamento (CE) 765/2008** y **Decisión 768/2008/CE**). Vigilancia de mercado: **Reglamento (UE) 2019/1020**. Seguridad de productos: **Reglamento (UE) 2023/988**
  - **Reconocimiento mutuo**: **Cassis de Dijon (1979)**. Producto legal en un Estado, comercializable en otros salvo razones imperiosas de interés general proporcionadas. **Reglamento (UE) 2019/515**
  - **Transparencia**: **Directiva (UE) 2015/1535**, notificación vía **TRIS**, **statu quo** de al menos tres meses
- Mecanismos correctores
  - **Reglamento (CE) 2679/98** («**Reglamento fresas**», art. 352 TFUE): obstáculos graves por acción o inacción de un Estado. **Modificado** por el **Reglamento (UE) 2024/2747 (IMERA)**, aplicable desde el **29 de mayo de 2026**
  - **SOLVIT** (desde 2002): gratuito y extrajudicial, UE más Islandia, Liechtenstein y Noruega
  - **Procedimiento de infracción** y Grupo de Trabajo para la Aplicación de las Normas del Mercado Único (**2020**)
- Ámbito exterior
  - **Reglamento sobre Obstáculos al Comercio** y capítulos **OTC y MSF** de acuerdos comerciales, más allá del Acuerdo OTC
  - **ARM** sectoriales con EEUU, Canadá, Japón, Australia, Nueva Zelanda, Suiza e Israel
  - Capítulo MSF del Acuerdo con **Chile (2002)**, pionero en bienestar animal

## 4. EL PORTAL ACCESS2MARKETS DE LA COMISIÓN

### 4.1. Origen y funciones

- **1996**: Base de Datos de Acceso a los Mercados. **Octubre 2020**: **Access2Markets**, integra esa base y el Trade Helpdesk. Gratuito
- Funciones
  - Identificar, clasificar y seguir barreras y medidas para eliminarlas
  - Informar sobre aranceles, impuestos, aduanas, origen, requisitos y estadísticas
  - Guiar a las empresas, sobre todo **pymes**
  - Canal con autoridades europeas y control del cumplimiento de socios

### 4.2. Estructura

- **My Trade Assistant**: herramienta central por producto y países. Más de **120 mercados** de exportación e importaciones en la UE. Versiones de servicios, inversiones y contratación pública
- **ROSA**: autoevaluación de normas de origen
- **Acuerdos comerciales**: libre comercio, AAE, SPG, EEE, uniones aduaneras

- **Barreras comerciales y Punto Único de Entrada** (noviembre **2020**): base de barreras por país, sector y tipo. Denuncias de barreras e incumplimientos de comercio y desarrollo sostenible y SPG, bajo el **Responsable Principal de la Aplicación de la Política Comercial**
- **Guías y recursos**: guías, glosario, tutoriales, FAQ, sección pyme, contactos

### 4.3. Gestión

- Estrategia de acceso a los mercados, reforzada por la **Comunicación de 2007**. **Asociación para el Acceso a los Mercados**
  - **Comisión** (coordina el Comité Consultivo de Acceso a los Mercados)
  - **Estados miembros**
  - **Empresas y asociaciones**
  - **Equipos en terceros países** (delegaciones, embajadas, cámaras)
- Desde **2020**, el Responsable Principal supervisa los acuerdos e informa cada año. Unas **140 barreras** resueltas total o parcialmente en cinco años antes de 2024
- Denuncias de empresas españolas: ante la Comisión o vía Secretaría de Estado de Comercio. Contenido: barrera, producto, norma vulnerada, gestiones, contacto

## 5. CONCLUSIÓN

- Obstáculos técnicos: uno de los principales problemas. Contexto de tensiones y regulación de sostenibilidad, descarbonización y tecnologías digitales
- **Transparencia** para anticiparse: **ePing** (**2016**, creado por OMC, DESA de la ONU y ITC), alertas OTC y MSF, junto con **TBT IMS**
- Resultados desiguales de los instrumentos: reforzar estrategias nacionales para pymes (información, formación, asistencia técnica)
- **SOIVRE**: servicio de información OTC y autoridad de control en frontera